

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1411/2532

นางนิภา ชัยมงคลตระกูล

โจทก์

นายสง่า เจียมปัญญาวัชร

จำเลย

นายสง่า เจียมปัญญาวัชร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 111)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 256,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2522จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินชำระหนี้จำนวน 256,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2527 ซึ่งเป็นวันฟ้องถอยหลังขึ้นไป 5 ปี และตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 104,106)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยก่อนฟ้องเป็นเวลา 5 ปี และดอกเบี้ยนับ

แต่วันฟ้องอีกเป็นเวลา5 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็
อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยก่อนฟ้องเป็นเวลา 5 ปี และดอกเบี้ยนับ
แต่วันฟ้องอีกเป็นเวลา5 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็
อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>